

1500849-58.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... verificaram tratar-se de produto de furto, na data de 27/04/2022. O miolo de ignição da moto estava danificado. Em juízo, o PM Peratelli reiterou a versão apresentada em solo policial, notadamente no tocante à constatação de que a motocicleta seria produto de furto e que as placas apresentavam alteração em uma das letras. Recordou-se que réu e adolescente confessaram haver ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500849-58.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-58.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116705/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 24639766 - CPJ SANTO ANDRE, BI1229-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, BI1229-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2116705 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SÁVIO HENRIQUE SILVA BARRETO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público em face de SÁVIO HENRIQUE SILVA BARRETO, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de receptação, consoante tipificação do artigo 180, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que, em data indeterminada, entre 27 e 29 de abril de 2022, em local ignorado neste município e Comarca de Santo André, o réu adquiriu ou recebeu, bem como, em 29 de abril de 2022, por volta de 10h40min, na avenida Portugal, altura do nº.: 956, Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Santo André, conduziu, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda/Lead 110, placa GAU0222, avaliada em R\$4.400,00, conforme Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e

Avaliação de fls. 19/20, sabendo tratar-se de produto de crime de furto. Denúncia às fls. 03/05, recebida às fls. 65/66, na data de 20 de maio de 2022. Defesa preliminar apresentada às fls. 113/114 e analisada pela decisão de fls. 142/144, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Na data de 24 de outubro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, o representante da vítima e uma das duas testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas ao final da audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória, com imposição do regime semiaberto.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de seus memoriais de fls. 199/209, pugnou pela absolvição do réu com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitativa encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e 19/20.

A autoria delitativa, por sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima, quando de suas declarações prestadas em Delegacia de Polícia, informou que é o legítimo proprietário da moto HONDA/LEAD 110, de placa GAU 0222 e que, em 27 de abril de 2022, deixou a referida moto estacionada, defronte ao n.º 723 da Av. Portugal, Santo André. Ao retornar, cerca de 30 minutos após, constatou que a moto havia sido subtraída. Em juízo, o ofendido confirmou a versão apresentada em solo policial, relatando que sua motocicleta foi localizada dois dias após, com algumas avarias.

Os policiais militares, Sr. Leandro Peratelli Freire dos Santos e Sr. Jorge Marques da Silva, quando ouvidos em solo policial, afirmaram que, na ocasião, efetuavam patrulhamento ostensivo, por volta das 10h40, quando trafegavam pela Av. Portugal, neste município, suspeitaram de dois indivíduos trafegando numa moto HONDA LEAD, de cor vermelha, e resolveram abordá-los. Identificaram o piloto da moto como sendo SÁVIO HENRIQUE SILVA BARRETO, sendo que, na garupa, estava o adolescente, KAUAN COSTA NASCIMENTO. Constataram a adulteração da placa da moto abordada, com fita adesiva, sendo que a placa original, GAU 0222, estava modificada para GAO 0222. Em pesquisas de praxe do emplacamento, verificaram tratar-se de produto de furto, na data de 27/04/2022. O miolo de ignição da moto estava danificado. Em juízo, o PM Peratelli reiterou a versão apresentada em solo policial, notadamente no tocante à constatação de que a motocicleta seria produto de furto e que as placas apresentavam alteração em uma das letras. Recordou-se que réu e adolescente confessaram haver comprado aquela motocicleta.

O réu, quando de seu interrogatório, ainda que sem a intenção de fazê-lo, até porque orientado pelo Defensor técnico a permanecer em silêncio, relatou que foi chamado por um adolescente para usarem entorpecente e, na sequência, saíram de motocicleta, que pertencia a seu amigo adolescente, conquanto ele, o réu, fosse o condutor. Confirmou ter sido preso posteriormente pela prática de semelhante delito no município e comarca de São Paulo.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

O cotejo de tais provas não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do réu pelo delito narrado na denúncia, sobretudo porque, no tocante ao elemento subjetivo do tipo sob comento, a ciência quanto à origem espúria da res pode se dar por meios ordinários ou pela análise das circunstâncias fáticas, de modo que a não justificação plena da posse ou aquisição da res furtiva é o quanto basta para comprovação do dolo.

No caso dos autos, não se há de perder de vista que o réu já respondeu a procedimentos perante a Vara da Infância e Juventude, bem como que, após ser solto por este processo, viu-se novamente preso pela prática de semelhante delito. Todos esses fatores levam a crer, desta forma, sua imersão no mundo do crime, pelo que fica patente a ciência quanto à origem espúria do bem que conduzia indevidamente. Ele próprio, de sua vez, não negou o delito, confirmando que conduzia a motocicleta que, segundo sua versão, pertencia ao amigo adolescente.

Desta maneira, não há como se falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 180, caput do Código Penal é prevista pena reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Em primeira fase de estabelecimento de sanção, devem ser consideradas desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas do art. 59 do Código Penal, vez que comprovado ter o réu personalidade afeita às práticas criminosas. Se tal constatação leva à majoração da pena em primeira fase, não se há de olvidar a confissão realizada pelo réu, bem como sua maioridade relativa (segunda fase). Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, de rigor a fixação da pena definitiva em patamar mínimo, isto é, 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inviável se mostra, no presente caso, a substituição da pena corporal, vez que o réu encontra-se preso por outro delito. Logo, não se fazem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo procedente a presente ação penal para condenar o denunciado SÁVIO HENRIQUE SILVA BARRETO (RG 59567031) às penas totais de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, bem como para se valorizar a confissão do réu e sua maioridade relativa, senão também sua primariedade, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento das penas. Regime mais gravoso não apenas deixaria de observar os preceitos legais, como também faria tábula rasa das circunstâncias atenuantes existentes em favor do réu, que é primário.

Tendo respondido ao processo em liberdade, permite-se o recurso em iguais condições, ou seja, permite-se ao réu aguardar o trânsito em julgado deste decisor para início do cumprimento de pena, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal), providenciando-se o necessário para audiência admonitória e cobrança da multa.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.
Santo André, 13 de dezembro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito.

Santo André, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA